

T.C.
TOKAT CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Soruşturma No : 2024/8044 Soruşturma
Karar No : /

EK KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR

DAVACI : K.H.
MÜŞTEKİ : HACI MURAT BALCI, MUSTAFA Oğlu HASİBE'den olma, 12/12/1968 doğumlu, ikamet eder.
ŞÜPHELİ : 1- ALİ DEMİREL, NAZIM Oğlu FATMA'den olma, 20/05/1975 doğumlu, TOKAT ili, MERKEZ ilçesi, EZE köy/mahallesi, 100 cilt, 26 aile sıra no, 56 sıra no'da nüfusa kayıtlı Yeniyurt Mah. 4. Sok. Hacı İshak Kipman Cad. No:4 Merkez/ TOKAT ikamet eder.
SUÇ : Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 08/07/2024 TOKAT/MERKEZ
ŞÜPHELİ : 2- DURAN NEŞE, DURSUN Oğlu ZİNET'den olma, 01/03/1989 doğumlu, TOKAT ili, MERKEZ ilçesi, ULAŞ köy/mahallesi, 144 cilt, 22 aile sıra no, 93 sıra no'da nüfusa kayıtlı Ulaş Köyü Merkez/ TOKAT ikamet eder.
SUÇ : Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 08/07/2024 TOKAT/MERKEZ
ŞÜPHELİ : 3- METİN ÇELİK, MEHMET Oğlu ARİFE'den olma, 20/10/1990 doğumlu, TOKAT ili, MERKEZ ilçesi, ÖRTMELİÖNÜ köy/mahallesi, 26 cilt, 66 aile sıra no, 78 sıra no'da nüfusa kayıtlı Yeniyurt Mah. İsmail Altıngövde Cad. No 21/G Merkez/Tokat Merkez/ TOKAT ikamet eder.
SUÇ : Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 08/07/2024 TOKAT/MERKEZ
ŞÜPHELİ : 4- UMUT BOYRAZ, İBRAHİM Oğlu NURİYE'den olma, 05/12/1983 doğumlu, TOKAT ili, MERKEZ ilçesi, ÇAT BELDESİ MERKEZ MAHALLESİ köy/mahallesi, 88 cilt, 11 aile sıra no, 143 sıra no'da nüfusa kayıtlı Abdurrahmangazi Mh Burçak Sok No 19/2 Sancaktepe/ İSTANBUL ikamet eder.
SUÇ : Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 08/07/2024 TOKAT/MERKEZ

SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:

Müşteki Hacı Murat BALCI'nın alınan ifadesinde, iş yerinden kendisini çıkartamayan kişilerin Samed TURGUT ve Salih ANT olduğu. Diğer kişilerin herhangi bir eyleminin olmadığını beyan ettiği. Müşteki taraflar ile iş yeri kirasından dolayı görüşmek için yanlarına gittiği, aralarında tartışma çıktığı, şüphelilerin müştekiyi zor kullanmak suretiyle iş yerinde tutmadığı. İfadesinde de şüphelilerin eyleminin olmadığını belirttiği anlaşılmakla.

Açıklanan nedenlerle;

1-) Şüpheli hakkında atılı suçtan ötürü **KOVUŞTURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞINA,**

2-) Kararın bir suretinin şikayetçi olan müştekiye, ve ifadesi alınan şüphelilere **TEBLİĞİNE,**



3-) Evrak içerisinde bulunan sanık karar takip formunun doldurulmasına ve bir suretinin 5320 Sayılı Kanunun 16/1 maddesi uyarınca ilgili kolluk birimine **GÖNDERİLMESİNE**

4-) Kararın tebliğinden itibaren iki hafta süre içerisinde Tokat Sulh Ceza Hakimliğine veya Tokat Sulh Ceza Hakimliğine gönderilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığı' mıza verilecek bir dilekçe ile itiraz edilebileceği ve İtiraz hakkında red kararı verildiğinde CMK'nun 330/1 md.si uyarınca itiraz giderlerinin itiraz edenden karşılanacağı **ihhtar olunarak;** 5271 Sayılı CMK'nın 172. ve devamı maddeleri uyarınca **KARAR VERİLDİ.** 03/01/2025

MAHMUT ÇELİK
193874
Cumhuriyet Savcısı
e-imzalıdır.

NOT: Soruşturma dosyamız Samed TURGUT ve Salih ANT yönünden devam etmektedir.

